

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

MAIR090100202102

南海“6·13”“YM MUTUALITY”轮 与“闽诏渔 60969”船碰撞事故调查报告

编制单位：广州海事局

编制时间：2021 年 10 月 18 日

单位地址：广州市海珠区滨江东路 520 号

联系方式：TEL 020-37051505

简 介

2021 年 6 月 13 日约 0327 时，利比里亚籍集装箱船“YM MUTUALITY”轮从深圳蛇口港开出驶往马来西亚巴生港途中，与沈某某所属福建籍单拖渔船“闽诏渔 60969”船，在珠江口大万山岛以南约 65 海里（概位：20° 58.623' N/114° 20.558' E）水域发生碰撞，事故发生后“YM MUTUALITY”轮离开事故现场。事故造成“闽诏渔 60969”船船体破损进水沉没，9 人弃船后获救，“YM MUTUALITY”轮正船首及左舷艏部油漆擦损，直接经济损失约 379 万元，构成一般等级水上交通事故。

事故发生后，广州海事局根据《广东海事局关于指定调查南海“6·13”商渔船碰撞事故的通知》要求，依法成立了事故调查组，对该事故进行调查、取证工作。调查组通过询问当事人、收集事故船舶照片、调取“YM MUTUALITY”轮 VDR 数据资料、查询当事船舶 AIS 航行轨迹、收集事故船舶和相关船员证书资料等方式，获取相关证据材料。

经调查，这是一起双方互有过失的水上交通责任事故。在航机动船“YM MUTUALITY”轮，与正在从事捕鱼作业的“闽诏渔 60969”船相互驶近致有碰撞危险，“YM MUTUALITY”轮为让路船，“闽诏渔 60969”船为直航船。“YM MUTUALITY”轮疏忽瞭望、未履行让路船义务，以及“闽诏渔 60969”船未采取最有助于避碰的措施是此次事故发生的原因。“YM MUTUALITY”轮疏忽瞭望、未履行让路船义务是事故主要原因，负事故的主要责任，“闽诏渔 60969”船负次要责任。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

目 录

一、事故简况.....	5
二、专业术语和标准用语标示.....	5
三、事故调查取证情况.....	5
（一）船舶基本资料.....	6
（二）船舶状况.....	8
（三）船舶配员情况.....	8
（四）环境因素.....	10
四、重要因素的认定.....	10
（一）肇事船舶认定.....	10
（二）无明显证据表明“YM MUTUALITY”轮肇事后逃逸.....	15
（三）事故时间地点认定.....	15
（四）渔船作业状态认定.....	16
五、事故经过.....	17
（一）“YM MUTUALITY”轮.....	17
（二）“闽诏渔 60969”船.....	18
六、应急处置和搜救情况.....	20
（一）“YM MUTUALITY”轮.....	20
（二）“闽诏渔 60969”船.....	20
七、事故损失情况.....	21
八、事故原因分析.....	21

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

（一）“YM MUTUALITY” 轮.....	21
（二）“闽诏渔 60969” 船.....	22
九、责任认定.....	22
十、事故调查中发现的其他问题.....	23
（一）“YM MUTUALITY” 轮.....	23
（二）“闽诏渔 60969” 船.....	23
十一、安全管理建议和处理建议.....	24
（一）安全管理建议.....	24
（二）处理建议.....	25
十二、附件.....	26

一、事故简况

2021 年 6 月 13 日约 0327 时，利比里亚籍集装箱船“YM MUTUALITY”轮从深圳蛇口港开出，驶往马来西亚巴生港途中，与沈某某所属福建籍单拖渔船“闽诏渔 60969”船，在珠江口大万山岛以南约 65 海里（概位：20° 58.623′ N/114° 20.558′ E）水域发生碰撞，事故发生后“YM MUTUALITY”轮离开事故现场。事故造成“闽诏渔 60969”船船体破损进水沉没，9 人弃船后获救，“YM MUTUALITY”轮正船首及左舷艏部油漆擦损，直接经济损失约 379 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System 自动识别系统

VHF: Very High Frequency 甚高频

VDR: Voyage Data Recorder 船舶航行数据记录仪

三、事故调查取证情况

事故发生后，广州海事局根据《广东海事局关于指定调查南海“6·13”商渔船碰撞事故的通知》要求，依法成立了事故调查组对此次事故进行调查、取证工作（调查组人员名单详见附件 1）。调查组通过询问当事人、收集事故船舶照片、调取“YM MUTUALITY”轮 VDR 数据资料、查询当事船舶 AIS 航行轨迹、收集事故船舶和相关船员证书资料等方式，获取相关证据材料（证据材料清单见附件 2）。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

（一）船舶基本资料

表 1：船舶技术参数表

船 名	“YM MUTUALITY”	闽诏渔 60969
船 籍 港	MONROVIA	诏安
MMSI	636014996	412444697
IMO 编号或 船舶登记号	9455870	350600011023
船舶种类	集装箱船	单拖渔船
船体材料	钢质	玻璃钢
总 吨	76787	139
净 吨	41396	48
总 长	305.00 米	31.40 米
船 宽	40.00 米	6.10 米
型 深	24.20 米	2.90 米
满载吃水	14.03 米	2.35 米
主机类型	MAN B&W 10K98MC6	YC6MJ310C
主机功率	58015 千瓦	227 千瓦
船舶所有人	全洋海运股份有限公司	沈某某
船舶经营人	阳明海运股份有限公司	沈某某
船舶管理人	阳明海运股份有限公司	--

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。



图 1：“YM MUTUALITY” 轮



图 2：“闽诏渔 60969” 船

（二）船舶状况

1. “YM MUTUALITY” 轮

（1）船舶检验情况

该轮事故前最近一次船舶检验是由美国船级社(ABS)于2021年4月18日在舟山进行的换证检验，持有的船舶检验证书齐全有效。

（2）货物装载情况

该轮事故航次从深圳蛇口港装载集装箱货48180.70吨，计划驶往马来西亚巴生港，艏吃水11.30米，艉吃水13.20米。

（3）港口国监督检查情况

该轮事故前最近一次港口国监督检查是2021年2月22日由马来西亚海事部门实施的，检查发现的缺陷已全部纠正，与本次事故无因果关系。

2. “闽诏渔 60969” 船

（1）船舶检验情况

该船最近一次船舶检验是2021年4月13日由中国渔业船舶检验局漳州分局进行的临时检验，下次检验日期是2022年4月19日，事故发生时该轮的证书齐全有效。

（2）船舶作业情况

事故发生时在拖网作业。

（三）船舶配员情况

1. “YM MUTUALITY” 轮配员情况

该轮事故航次配员 18 人，均持有有效船员证书，经核查满足船舶最低安全配员要求。事故发生时，二副李某某、水手杜某在驾驶台值班。

二副李某某，男，河南洛阳人，1989 年出生，持有上海海事局于 2020 年 12 月 18 日签发的无限航区“500 总吨及以上船舶的二副”适任证书，证书编号略，有效期至 2025 年 12 月 18 日，该证书由利比里亚海事主管部门于 2021 年 3 月 10 日进行了背书认可，有效期至 2025 年 12 月 18 日。李某某于 2020 年 12 月 20 日在“YM MUTUALITY”轮任职二副至事故发生时。

水手杜某，男，河南邓州人，1989 年出生，持有江苏海事局于 2016 年 12 月 21 日签发的无限航区“500 总吨及以上船舶的值班水手”适任证书，证书编号略，有效期至 2054 年 5 月 14 日，该证书由利比里亚海事主管部门于 2020 年 11 月 11 日进行了背书认可，有效期至 2025 年 11 月 11 日。杜某于 2020 年 10 月 30 日在“YM MUTUALITY”轮任职水手至事故发生时。

2. “闽诏渔 60969”船配员情况

事故发生时，“闽诏渔 60969”船在船人员共 9 人，其中莫某某、陈某某均持有有效二级船长职务证书，林某某持有有效二级船副职务证书，满足《海洋渔业船舶职务船员最低配员标准》的相关要求，事故发生时，船长莫某某在驾驶台值班。

船长莫某某，男，福建龙海人，1964 年出生，身份证号略，持有中华人民共和国龙海渔港监督签发的二级船长证书，证书编号略，有效期至 2021 年 7 月 15 日。据莫某某陈述，其于 2021

年 2 月到“闽诏渔 60969”船任职船长至事故发生时。

（四）环境因素

1. 气象海况

事故发生时，阴天，东南风 4-5 级，中浪，能见距离约 5 海里，落潮。

2. 通航环境

事故发生在珠江口大万山岛以南约 65 海里水域，事故发生时附近水域有“YM MUTUALITY”轮、“海洋地质十六号”轮和几艘渔船等，通航密度不大。

四、重要因素的认定

（一）肇事船舶认定

1. “闽诏渔 60969”船船员陈述的事故时间段与“YM MUTUALITY”轮避让渔船的时间基本一致。

据“闽诏渔 60969”船船长莫某某陈述，2021 年 6 月 13 日约 0300 时，船长莫某某突然发现本船右前方约 2.5 海里处有一货轮快速驶过来，航向正南，驶近后用探照灯照射示意货轮避让，但对方没有任何反应，本船立即向左转向，与货轮构成小角度交叉，随后对方船船首与本船右舷第三舱发生碰撞，第二、四舱同时受损，右舷被撕开一大裂口，海水瞬间涌入舱室，随后本船左倾，随时都有沉没的危险，于是船长组织船员自救，0335 时联系“粤汕城渔 20350”船后登上救生筏弃船逃生。

据“YM MUTUALITY”轮值班水手杜某陈述，6月13日约0325时，他突然发现左船首出现强亮光，没有AIS显示，由于本轮箱子层数较多，无法看到目标船，由于情况紧急，未通知值班驾驶员，自行采取避让行动。约0326时，他将自动舵转为手操舵，采取向左避让。约0327时该轮航向调整至177°，他通过持续观察，发现目标船灯光沿着左侧向后移动。约0329时，本轮航向向右转向至180°，随后放到自动舵位置。

“闽诏渔60969”船船长陈述中事故发生时间段为0300时至0335时，与“YM MUTUALITY”轮值班水手陈述的避让渔船时间0326时至0329时基本相对应。

2. “闽诏渔60969”船船员看到的肇事船船型与船体显示字样与“YM MUTUALITY”轮相吻合。

据“闽诏渔60969”船船长莫某某陈述，对方船很大，装载的是集装箱，他用探照灯照射对方船时，看到该轮船体有YA和G字母字样。

“闽诏渔60969”船船员看到的肇事船为集装箱船以及船体显示字样，与“YM MUTUALITY”轮为集装箱以及船体左舷船壳显示的“YANG MING”字样相吻合。



图 3：“YM MUTUALITY” 轮船体图片

3. “YM MUTUALITY” 轮正船首及左舷有新鲜刮擦痕迹，且船首油漆痕迹与“闽诏渔 60969” 船甲板吊杆及水线上船壳油漆颜色相一致。

“闽诏渔 60969” 船弃船后，船员拍摄到的图片中可以看到“闽诏渔 60969” 船右舷中部位置破损进水，左倾，船舶随时有沉没的危险。

“YM MUTUALITY” 轮提供的船体外观图片显示，该船球鼻艏正上方有天蓝色碰撞痕迹，左舷艏部有多处不同程度的新鲜擦痕。其中，天蓝色油漆与“闽诏渔 60969” 船甲板吊杆天蓝色相一致；左舷艏部白色擦痕与“闽诏渔 60969” 船水线上船壳颜色相一致。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

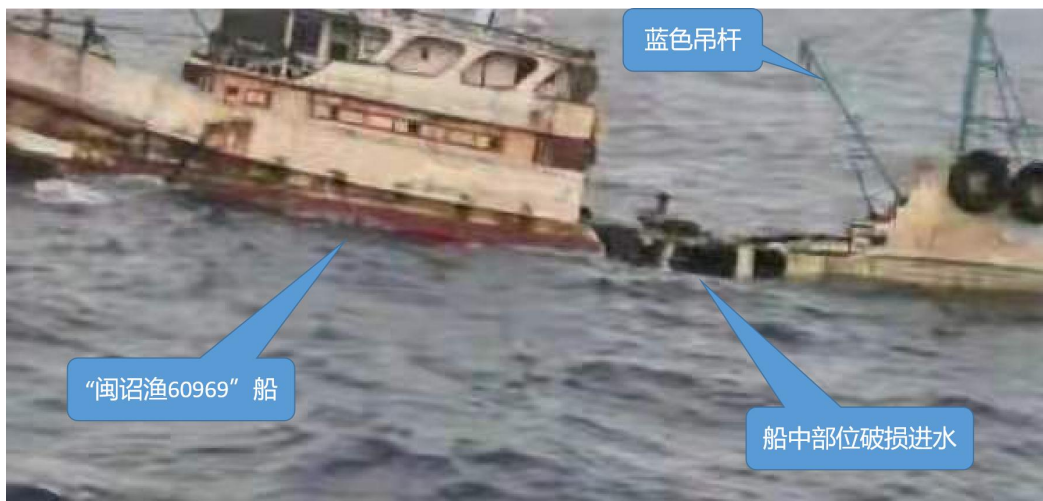


图 4：弃船后“闽诏渔 60969”船船员拍摄的本船图片



图 5：“YM MUTUALITY”轮事故后图片

4. 事故发生后“闽诏渔 60969”船船员拍摄本船电子海图机的照片显示，“YM MUTUALITY”轮驶过渔船所在位置。

事故发生后，“闽诏渔 60969”船船长通知船员拍摄本船电子海图的照片，照片中显示有“YM MUTUALITY”轮刚从渔船所在位置驶过。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。



图 6：“闽诏渔 60969” 船船员拍摄的电子海图照片

5. 回放“YM MUTUALITY”轮 VDR 数据资料显示一雷达小回波与该轮逐渐接近，之后与该轮雷达显示中心重合。

回放“YM MUTUALITY”轮 VDR 数据资料，2021 年 6 月 13 日约 0312 时，该轮左舷舷角约 13 度，距离约 4.2 海里处出现一雷达小回波，回波较弱，随后该回波与该轮雷达显示中心越来越接近，约 0327 时左右，该回波与该轮雷达显示中心重合。重合时间与该轮船陈述避让“闽诏渔 60969”船时间相一致。

综上，“YM MUTUALITY”轮 VDR 回放资料中显示的雷达小回波即为“闽诏渔 60969”船，“YM MUTUALITY”轮正船首及左舷与“闽诏渔 60969”船右舷中部发生了碰撞，“YM MUTUALITY”轮为 2021 年 6 月 13 日在南海与“闽诏渔 60969”船发生碰撞事故的肇事船舶。

（二）无证据表明“YM MUTUALITY”轮肇事后逃逸

根据“YM MUTUALITY”轮水手杜某陈述，操舵避让渔船后，发现渔船亮着灯向本轮左侧后移动，之后他去左舷观察目标船动态，发现左后方不远处渔船亮着灯，没有发现异常，自以为让过了该渔船，于是就回到驾驶台继续值班。

据“YM MUTUALITY”轮值班驾驶员二副李某某陈述，约 0330 时，他从海图室出来，发现水手站在操舵台前，且注意到航向有点变化，便询问水手是否手操舵，水手说让过一艘小渔船，他随后用雷达切换量程检查附近水面情况，核对本船轨迹，判断为左转避让让过目标船，二副随后到驾驶台右翼外面，用望远镜向右后方查看，看到不远处有一艘亮灯的小渔船，以为已经驶过让清，没有发生意外，于是该轮驶离现场。

事故发生后，海事部门介入调查，接到海事部门海事调查指令后，该轮代理、公司及船舶船员积极配合。

由此可见，该轮在避让行动后，值班水手和值班驾驶员二副对渔船的状态进行确认，渔船亮着灯，认为渔船状态正常，与实际上渔船浮态正常显相应的号灯并无太大的区别，事故发生后积极配合调查，因此，无明显证据表明该轮在发生事故后逃逸。

（三）事故时间地点认定

回放“YM MUTUALITY”轮 VDR 数据资料，2021 年 6 月 13 日约 0327 时，“闽诏渔 60969”船雷达回波与“YM MUTUALITY”轮雷达显示中心重合，本报告认定两船碰撞时间为 2021 年 6 月

13 日约 0327 时。

约 0327 时，“YM MUTUALITY”轮船位为 $20^{\circ} 58.623' N / 114^{\circ} 20.558' E$ ，考虑到“闽诏渔 60969”船船员所拍摄到的电子海图图片为事故发生后所拍，图片中的显示的船位与事故发生时的船位存在一定差异，本报告认定约 0327 时“YM MUTUALITY”轮船位即为事故发生地点。

综上，2021 年 6 月 13 日约 0327 时，“YM MUTUALITY”轮与“闽诏渔 60969”船在珠江口大万山岛以南约 65 海里水域发生了碰撞，地点为 $20^{\circ}58.623'N / 114^{\circ}20.558'E$ 。

（四）渔船作业状态认定

1. “闽诏渔 60969”船船员陈述事故发生时正在拖网作业，且显示了相关号灯。

据“闽诏渔 60969”船船长莫某某陈述，2021 年 6 月 12 日早上 5-6 点到达事发海域附近，开始从事捕鱼单拖作业，放出渔网约 300 米，他负责驾驶和操控船舶。事故发生时，船舶正在拖网作业，显示了相应号灯，主桅自上往下开了一盏绿灯和一盏白灯，左右舷灯各一盏，前桅灯一盏，船尾部还显示了照明灯。

据“闽诏渔 60969”船在船人员危某某陈述，事故发生时，该船放入海里的是船尾的渔网，当时正在拖网作业，尾部有两盏白色大灯，驾驶台两侧有红绿灯，驾驶台顶桅杆上也有开灯，灯光颜色记不清楚。

2. 根据“YM MUTUALITY”轮 VDR 数据资料作图推算“闽诏渔 60969”船航速与该船船长陈述拖网速度相符。

回放“YM MUTUALITY”轮 VDR 数据资料，经作图推算，“闽诏渔 60969”船航速约 3-4 节，与“闽诏渔 60969”船船长陈述拖网速度约 3 节相符。

3. “YM MUTUALITY”轮值班水手和二副陈述事故发生后观察到“闽诏渔 60969”船显示了号灯。

据“YM MUTUALITY”轮值班水手陈述，避让后，观察到“闽诏渔 60969”船显示了灯光，并向本轮左侧后方移动。事故发生后，值班二副在驾驶台右翼也观察到了渔船显示了灯光，并未发现异常。

综上，本报告认定事故发生时，“闽诏渔 60969”船正在从事拖网作业，且显示了号灯。

五、事故经过

本事故经过是根据相关船员询问笔录、AIS 记录数据、“YM MUTUALITY”轮 VDR 数据资料等证据，经分析得出。

（一）“YM MUTUALITY”轮

2021 年 6 月 12 日 1942 时，“YM MUTUALITY”轮从深圳蛇口港驶出，计划开往马来西亚巴生港。

6 月 13 日 0305 时，该轮船位 $21^{\circ} 04.785' N/114^{\circ} 20.977'$

E，航向 184° ，航速 17.7 节，二副李某某通过目视和雷达观察没有发现危险物标，跟值班水手杜某交代“注意前面，有事叫他”后，进入海图室进行发报作业，此时该轮使用自动舵。

约 0318，该轮船位 $21^{\circ} 01.289' N/114^{\circ} 20.739' E$ ，航向 183° ，航速 17.8 节。

约 0325 时，该轮船位 $20^{\circ} 59.217' N/114^{\circ} 20.601' E$ ，航向 184° ，航速 17.8 节，水手杜某突然发现左船首出现强亮光，初步判断渔船会过本船船头。

约 0326 时，该轮船位 $20^{\circ} 58.920' N/114^{\circ} 20.579' E$ ，航向 184° ，航速 17.8 节，水手杜某将自动舵转换为手动舵，因情况紧急未向二副报告，准备自行向左转向。

约 0327 时，该轮船位 $20^{\circ} 58.623' N/114^{\circ} 20.558' E$ ，该轮先采取“左舵 20”后“右舵 30”，航向由 184° 调整至 177° 再调整回原航向，航速 17.7 节，该轮正船首与“闽诏渔 60969”船右舷中部发生碰撞，随后船首左舷与“闽诏渔 60969”船发生刮擦。

（二）“闽诏渔 60969”船

2021 年 6 月 10 日 2200 时左右，“闽诏渔 60969”船从福建诏安县港口出发，于 6 月 12 日 0500 时至 0600 时左右抵达珠江口以南海域，计划从事捕鱼作业。

13 日约 0210 时，“闽诏渔 60969”船行驶至珠江口大万山岛以南约 65 海里附近海域，开始从事拖网捕鱼作业，放出渔网

约 300 米，航向 270° 至 275° 之间，航速 3 节左右，值班驾驶员为莫某某。

约 0318 时，“闽诏渔 60969” 船船长发现本船右前方一艘货轮（即 “YM MUTUALITY” 轮）快速驶来，航向正南，距本船约 2.5 海里。

约 0320 时，该船船长用探照灯照射 “YM MUTUALITY” 轮示意避让。

约 0324 时，该船船长再次用探照灯照射 “YM MUTUALITY” 轮发现没有任何反应，采取向右转向措施，随后判断对方船极有可能与本船正横方向碰撞，立即改操左舵向左转向，与 “YM MUTUALITY” 轮构成小角度交叉，以避免造成更大碰撞损失。

约 0327 时，“闽诏渔 60969” 船右舷中部与 “YM MUTUALITY” 轮正船首发生碰撞，随后该船右舷与 “YM MUTUALITY” 轮左舷艏部发生刮擦。

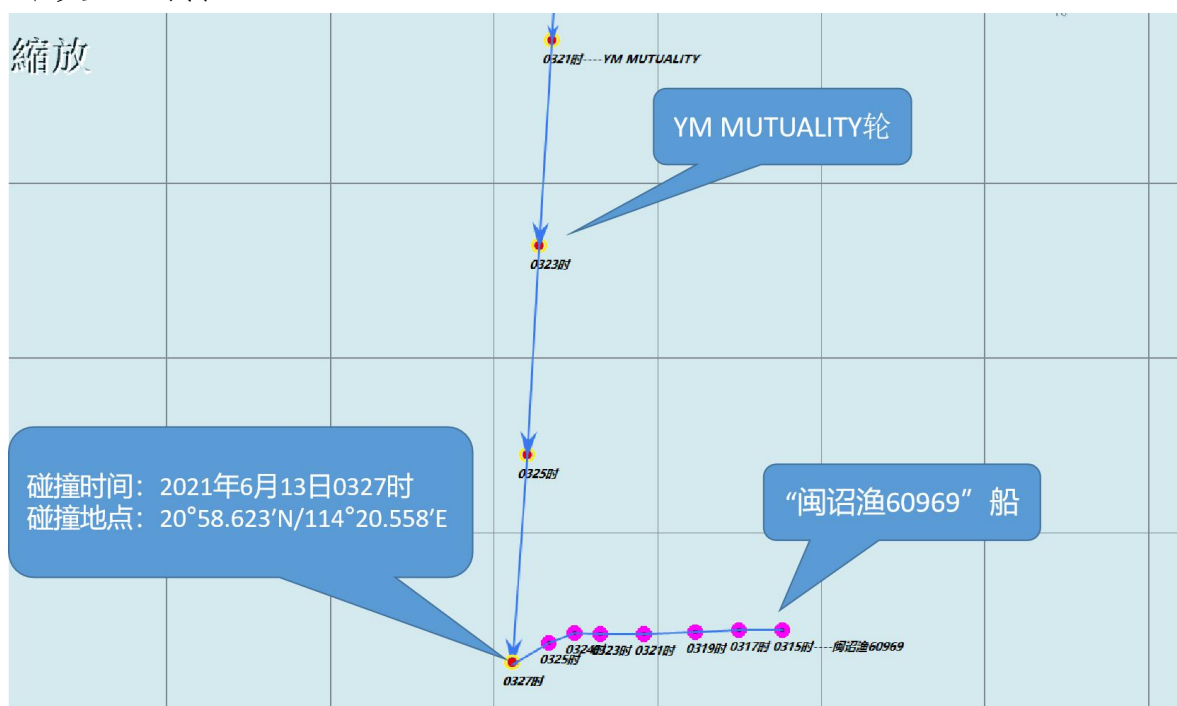


图 7：航行经过图

六、应急处置和搜救情况

（一）“YM MUTUALITY” 轮

事故发生后，“YM MUTUALITY”轮值班水手杜某通过目测观察，发现“闽诏渔 60969”船灯光沿着本轮左侧向后移动。

2021 年 6 月 13 日约 0329 时，水手杜某将手操舵转至自动舵位置，随后去左舷观察目标船动态，发现左后方不远处“闽诏渔 60969”船显示亮灯，没有发现异常，自以为让过该船，就回到驾驶台继续值班。

约 0330 时，二副发现值班水手使用过手操舵，核对本轮轨迹后，认为本轮采取向左转向让过了小渔船，并去驾驶台右翼向后方观察小渔船，看到小渔船显示很亮灯光，未发现异常，于是该轮驶离现场。

（二）“闽诏渔 60969” 船

事故发生后，“闽诏渔 60969”船右舷中部船体破损，海水瞬间涌入舱室，随后船舶左倾，有沉没危险，船长立即挂空挡，组织大家穿上救生衣，指挥三人在驾驶台顶部施放气胀式救生筏。

约 0335 时，“闽诏渔 60969”船二副林某某用微信向林国棕报告事故情况。林国棕收到险情报告后，联系“粤汕城渔 20350”船前往救助。

约 0350 时，“闽诏渔 60969”船甲板进水严重，船长莫某

某做出弃船决定，并组织船员陆续撤离到气胀式救生筏。

约 0400 时，船长莫某某发现有一显示号灯的船舶驶来，便利用头戴式探照灯示意方位，之后对方也用探照灯进行回应。

约 0500 时，“闽诏渔 60969”船救生筏上 9 人被“粤汕城渔 20350”船成功救起，并送往汕尾渔业码头进行安置。

七、事故损失情况

事故造成“闽诏渔 60969”船船体破损，进水沉没，9 名船员获救，根据该船船主沈某某提供的渔船买卖协议书，他于 2021 年 1 月 12 日以 378 万元从林国棕购得该渔船。“YM MUTUALITY”轮正船首及左舷艏部油漆擦损，直接经济损失约 1 万元。综上，本次事故直接经济损失约 379 万元。

八、事故原因分析

（一）“YM MUTUALITY”轮

（1）疏忽瞭望

事故发生前，“YM MUTUALITY”轮当班驾驶员二副入海图室之前未全面掌握周围环境情况，进入海图室进行发报作业长时间离开驾驶台，事故发生后 2-3 分钟才从海图室里出来，未保持正规瞭望。值班水手也未能及早发现驶近的拖网渔船“闽诏渔 60969”船，直到“闽诏渔 60969”船临近本轮的前方盲区才发现来船的灯光，因此在短时间内无法正确判断碰撞危险及采取有效措施进行避让。该轮未采用视觉、听觉以及其他一切有效手段

保持正规瞭望，违反《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

（2）未履行让路船义务，避让从事正在捕鱼作业渔船

“YM MUTUALITY” 轮为在航机动船，“闽诏渔 60969” 船为正在从事捕鱼作业船舶，两船相遇致有碰撞危险时，“YM MUTUALITY” 轮应给“闽诏渔 60969” 船让路。“YM MUTUALITY” 轮值班水手杜某发现前方强亮光后，在来不及向二副李某某报告的情况下，误判小渔船要抢船头，自行采取向左转向的避让措施，未能宽裕地让清他船，最终导致碰撞。违反《1972 年国际海上避碰规则》第八条、第十六条和第十八条的规定。

（二）“闽诏渔 60969” 船

（1）未采取最有助于避碰的行动

“闽诏渔 60969” 船作为直航船，船长莫某某在发现“YM MUTUALITY” 轮后，使用探照灯进行警示，发现警示无效果、对方船明显没有采取避让行动时，未能独自采取操纵行动以避免碰撞；形成紧迫危险后，该船向右转向后又向左转向，未能采取大幅度减速或其他有效措施进行避让。该船未采取最有助于避碰的行动，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十七条相关规定。

九、责任认定

这是一起双方互有过失导致的水上交通安全责任事故。在航机动船“YM MUTUALITY” 轮，与正在从捕鱼作业的“闽诏渔 60969”

船相互驶近致有碰撞危险，“YM MUTUALITY”轮为让路船，“闽诏渔 60969”船为直航船。“YM MUTUALITY”轮疏忽瞭望、未履行让路船义务，以及“闽诏渔 60969”船未采取最有助于避碰的行动是此次事故发生的原因。

“YM MUTUALITY”轮疏忽瞭望、未履行让路船义务是事故主要原因，负事故的主要责任，“闽诏渔 60969”船负次要责任。

“YM MUTUALITY”轮二副李某某是事故的主要责任人；“闽诏渔 60969”船船长莫某某和“YM MUTUALITY”轮值班水手杜某是事故的次要责任人。

十、事故调查中发现的其他问题

（一）“YM MUTUALITY”轮

“YM MUTUALITY”轮值班水手在发现小渔船，未报告值班驾驶员独自采取避让行动，避让行动结束后也未能将情况向值班驾驶员报告，不符合《STCW 公约》第 8.9 条“值班人员在为了安全而采取的某种行动产生任何疑问时，应毫不犹豫地通知船长、轮机长和负责值班的高级船员”的规定。小渔船进入本轮盲区后，值班水手进行紧急避让后，难以确定是否与小渔船发生了碰撞，向左避让过后却发现小渔船灯光向本轮左侧移动，认为已经避让过了渔船，未能认真核对小渔船动态及状况，或报告驾驶员停车、减速等措施进行核对小渔船状况，存在一定的侥幸心理。

（二）“闽诏渔 60969”船

1. 根据《农业农村部关于调整海洋伏季休渔制度的通告》，2021 年，广东省休渔海域为：广东省管辖的北纬 12 度至“闽粤海域交界线”的南海海域（含北部湾）；海洋伏季休渔时间：从 5 月 1 日 12 时至 8 月 16 日 12 时止，共 3 个半月。事故发生时间为 6 月 13 日，处于南海休渔时间内，“闽诏渔 60969”船在休渔期内从事捕鱼作业。

2. “闽诏渔 60969”船在船人员蔡某某未持有任何有效的船员证书。

3. 事故发生前，该船未显示 AIS 信息；事故发生后，也无法调取北斗示位仪安全终端设备的相关信息，两设备存在故障或被拆除。

十一、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

1. 阳明船务股份有限公司

（1）建议公司迅速将本次事故情况通报给公司所属船舶，加强公司体系运行管理有效性监督，督促船舶落实体系管理相关要求，认真汲取本次事故教训，并采取有效预防措施，切实防范商渔船碰撞事故发生。

（2）公司应进一步强化教育培训，督促船员加强《1972 年国际海上避碰规则》的学习、保持正规瞭望，落实航行值班职责及报告制度，不做与航行值班无关的事情，发生事故或对现场情

况有怀疑时，应在安全可行的情况下，采取停车、减速等措施，细心核对现场情况，避免造成人员伤亡及损失扩大；发生事故，切勿抱着侥幸心理驶离现场，应主动组织人员实施救助。

2. “闽诏渔 60969” 船主

（1）按照海安法及渔业相关法律法规等要求，全面落实渔业船舶安全生产主体责任，认真汲取此次事故教训，保障船舶助航仪器及设备的正常运转，为船舶配备合格船员。

（2）督促船员加强《1972 年国际海上避碰规则》的学习，严格遵守水上交通安全有关法律法规，保持船舶 AIS 设备、VHF 设备等助航仪器的正常运转，按要求开启号灯。加强安全宣贯，提高船员安全意识，提升船员操作技能，防范商渔船碰撞事故的发生。

（二）处理建议

1. 建议对“YM MUTUALITY”轮违反《1972 年国际海上避碰规则》和《STCW 公约》相关条款的行为实施行政处罚。

2. 建议对“闽诏渔 60969”船违反《1972 年国际海上避碰规则》相关条款的行为实施行政处罚。

3. 建议将“闽诏渔 60969”船员在船人员蔡某某未持有任何有效船员证书、禁渔期内从事捕鱼作业等情况通报给船籍港诏安县海洋与渔业局进行查处。

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

十二、附件

附件 1： 事故调查组成员

附件 2： 证据资料清单

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 1

事故调查组成员

略

为保护当事人合法权益，报告中隐去当事人资料。报告不得作为民事、行政或刑事诉讼的依据。

附件 2

证据资料清单

略